

한 국 해 양 교 통 안 전 공 단

시 정 요 구

제 목 어선검사증서 기재사항 부적정

소관부서 제주지사

조치부서 제주지사

내 용

1. 업무 개요

제주지사에서는 「어선법」 제21조에 따라 2022.03.10.부터 2022.11.17.까지 제△□□호(어선번호 : 00000000-00000000, 총톤수 : 0.52톤) 등 11척의 선박검사 결과 검사증서를 교부하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

같은 법 시행규칙 제55조 제1항 제1호 [별표8] 에 기관, 배수, 조타, 계선, 양묘, 구명, 소방설비 및 항해설비 등과 같이 정기검사에 관한 준비사항을 규정하고 있고, 「총톤수 10톤 미만 소형어선의 구조 및 설비기준」(이하 "소형어선 기준"이라 한다) 제69조에 소형어선은 [별표4] 의 항해용구를 설치하도록 규정하고 있으며 소형어선이 설치해야 하는 항해용구는 레이더반사기, 라디오, 휴대용자기컴파스, 기적 및 선등을 비치해야 한다. 다만, 야간항행을 하지 아니하는 전장 20미터 미만의 어선에는 레이더반사기 및 선등 설치를 면제할 수 있다.

또한, 어선검사지침 1.6.2-3 가목에 야간항행을 제한할 경우에는 야간항행의 단서조항을 함께 기재하도록 규정하고 있다.

따라서 어선의 검사 시에 항해설비 설치를 일부 면제하고 야간항행을 제한하는 경우에는 “일몰 30분 후부터 일출 30분 전까지의 항행을 말함”이라는 단서조항까지 필히 기재하여 소유자, 운용자 및 관계기관에 정확한 검사정보를 제공하도록 해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 위 지사에서는 위 선박들에 대하여 [표] “어선검사증서 기재사항 부적정 현황”과 같이 항해와 관련한 조건에 야간항행에 대한 단서조항을 기재하지 않았다.

[표] 어선검사증서 기재사항 부적정 현황

구분	선박번호 및 명칭	검사일자	검사종류	사유
1	0000000-0000000 (제△□□호)	2022.11.17.	정기검사	야간항행 금지 제한조건 기재 - 일몰 30분부터 ~ 일출 30분까지 미기재
2	0000000-0000000 (□□호)	2022.05.30.	정기검사	야간항행 금지 제한조건 기재 - 일몰 30분부터 ~ 일출 30분까지 미기재
3	0000000-0000000 (제△□□△호)	2022.04.18.	정기검사	야간항행 금지 제한조건 기재 - 일몰 30분부터 ~ 일출 30분까지 미기재
4	0000000-0000000 (제△□□△호)	2022.04.18.	정기검사	야간항행 금지 제한조건 기재 - 일몰 30분부터 ~ 일출 30분까지 미기재
5	0000000-0000000 (□□□호)	2022.04.11.	정기검사	야간항행 금지 제한조건 기재 - 일몰 30분부터 ~ 일출 30분까지 미기재
6	0000000-0000000 (□□△호)	2022.04.06.	정기검사	야간항행 금지 제한조건 기재 - 일몰 30분부터 ~ 일출 30분까지 미기재
7	0000000-0000000 (제△□□호)	2022.04.06.	정기검사	야간항행 금지 제한조건 기재 - 일몰 30분부터 ~ 일출 30분까지 미기재
8	0000000-0000000 (제△□□△호)	2022.04.06.	정기검사	야간항행 금지 제한조건 기재 - 일몰 30분부터 ~ 일출 30분까지 미기재
9	0000000-0000000 (제△□□△호)	2022.04.06.	정기검사	야간항행 금지 제한조건 기재 - 일몰 30분부터 ~ 일출 30분까지 미기재
10	0000000-0000000 (□□□호)	2022.03.30.	정기검사	야간항행 금지 제한조건 기재 - 일몰 30분부터 ~ 일출 30분까지 미기재
11	0000000-0000000 (□□호)	2022.03.10.	정기검사	야간항행 금지 제한조건 기재 - 일몰 30분부터 ~ 일출 30분까지 미기재

4. 조치할 사항

- 제주지사장은

앞으로 검사보고서 작성에 나타난 문제점들을 교육하여 향후 유사사례가 발생하지 않도록 지도·감독을 철저히 하시기 바라며, 이미 종결된 11건의 어선검사보고서를 수정하시기 바랍니다.(시정)